

1508932-29.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. ACESSO DA POLÍCIA ÀS MENSAGENS DE TEXTO TRANSMITIDAS POR TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1508932-29.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508932-29.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104112/2022 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 24335555 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO, 2104112 - 16º D.P. VILA CLEMENTINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO DOMINGUES BARBOZA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

Davi Pereira da Silva foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 70, caput, e artigo 329, caput, c.c. artigo 69, caput, todos do Código Penal; e Iago Domingues Barboza foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 70, caput, do Código Penal, porque, no dia 14 de abril de 2022, por volta de 19h10, na Rua Ranulfo Pinheiro Lima, altura do número 31, nesta cidade, previamente ajustados e com unidade de designios, subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça, o veículo Mercedes Benz C180FF, placas ECV 3266, um iPhone 8 e um notebook HP que se encontrava em poder de Fernanda Aparecida de Freitas e Silva Pinto e uma bolsa, uma carteira, documentos pessoais e cartões bancários em nome de Camila Rodriguez Barbosa.

Consta, ainda, que, na mesma data supra, nas imediações da Rua Comandante Taylor, altura do número 450, Ipiranga, Davi Pereira da Silva opôs-se à execução de ato legal, mediante emprego de violência contra o policial militar Júlio César Bella, competente para executá-lo.

Os réus foram presos em flagrante delito e, no dia seguinte, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 87/89).

A denúncia veio acompanhada do inquérito policial e foi recebida em 28 de abril de 2022 (fls. 139/140).

Os réus foram regularmente citados (Davi - fls. 204 e Iago - fls. 203) e apresentaram resposta à acusação (fls. 217).

Após regular instrução processual, em debates, a acusação pretende a condenação dos réus, nos termos da denúncia, por entender comprovadas a autoria e a materialidade do delito. Por sua vez, a defesa dos réus requer a sua absolvição por ausência de provas para condenação. Subsidiariamente, fixação da pena base no mínimo legal, reconhecimento da menoridade de Iago, aplicação da fração mínima em razão das majorantes do roubo, desclassificação do crime de roubo para receptação, desclassificação de roubo majorado para roubo simples, afastamento do concurso de agentes e do concurso formal de crimes, regime inicial semiaberto, afastamento do concurso material, recurso em liberdade, gratuidade da justiça e conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23; 25; 26/27; 28), pelo Laudo Pericial do Simulacro (fls. 160/165); Laudo da Aliança e do Relógio (fls. 197/200) e pelos depoimentos testemunhais.

A autoria dos delitos também foi comprovada.

A vítima, F, reconheceu apenas o réu Iago, que estava com a placa número 3, mas esclareceu que o reconheceu pois o viu na delegacia. Não reconheceu o réu Davi, que estava com a placa número dois, e os figurantes, com as placas um e quatro. Nessa data, parou com o carro para que a colega de trabalho descesse. Estavam na frente da residência dela. Ela desceu do carro e abriu a porta de trás, para retirar seus pertences. Nesse momento, vieram, em um carro, dois indivíduos armados. Um abriu a porta do motorista e retirou a depoente do carro, para ele tomar a direção, e o outro foi do lado do passageiro. Eles não sabiam ligar o carro. Nesse momento, pediram para que ela desse a chave do carro. O que estava no banco do passageiro, apontou três vezes a arma em sua direção, pedindo que ensinasse a ligar. Sentiu muito nervosismo. O câmbio do carro era no volante, e eles não sabiam. Durou cerca de trinta segundos, e a rua era escura. Assim que eles conseguiram ligar o carro, eles subiram a rua na contramão e foram embora. Sua amiga já estava na rua, e foi abordada lá. Ela já havia saído do banco do passageiro, e estava em direção ao banco de trás. Ele foi primeiro na direção dela. A depoente não conseguia reconhecer na hora do assalto, nem na delegacia. Não consegue lembrar das roupas utilizadas pelos assaltantes. Estava voltando do trabalho na hora do roubo, então também levaram dentro do carro o computador da empresa, com celular da empresa, com o celular particular e com os pertences da colega que estava atrás. Trabalham juntas, na mesma empresa. Acionaram imediatamente a polícia, e souberam cerca de 15

a 20 minutos depois que o carro foi localizado. Tinha a placa do carro decorada. Quando os roubadores saíram com o carro, trinta segundos depois ela ligou para o 190, e ligou novamente posteriormente. Quando os policiais chegaram onde estava, estava muito nervosa. Os policiais acalmaram a depoente, e falaram que já tinham detido os bandidos e que todos os bens foram recuperados. Foi levada na viatura com a colega até o local onde o veículo estava batido. Recolheu os pertences todos junto com o marido. Deu perda total no veículo. No dia da delegacia, para o reconhecimento, só colocaram os dois réus, e mais ninguém. Falaram à depoente que os dois eram as pessoas que haviam sido presas em flagrante. Ela viu os dois na viatura. Quando acionou o 190, passaram aos policiais a placa, e eles passaram por uma rua com radar. A polícia foi acionada, eles tentaram fugir, mas foram presos. O local da colisão não era longe do local do roubo. Eles foram pegos a cerca de dois quilômetros. O veículo era da empresa do marido, então acionaram o seguro e a empresa está cuidando de tudo.

A vítima, C, relatou que não olhou para o rosto dos agentes na delegacia, razão pela qual não pôde reconhecer com certeza nenhum dos indivíduos apresentados na sala de audiências. Viu claramente a arma. Quando da abordagem, já havia desembarcado do veículo e estava pegando os seus pertences com a porta traseira do veículo aberta. Nessa ocasião, os dois agentes aproximaram-se, anunciando o assalto. Subtraíram a sua bolsa e uma sacola que segurava. Um dos agentes dirigiu-se ao banco do passageiro, enquanto o outro abordou sua amiga pelo banco do motorista. Ele estava com dificuldades para ligar o veículo, motivo pelo qual sua amiga o ensinou. Os agentes, então, deram a volta e subiram uma rua na contramão. Cientificaram-se de que o carro havia sido localizado aproximadamente quinze minutos após o roubo. Todos os bens subtraídos foram recuperados. Um dos agentes usava uma blusa chamativa, acreditando que era listrada. Tal agente empunhava uma arma de fogo. Havia duas pessoas a serem reconhecidas na Delegacia de Polícia. Quando do reconhecimento, disseram que os indivíduos detidos eram os mesmos agentes que haviam praticado o roubo. O local em que o carro foi batido era próximo ao local do crime. Não teve contato com os réus, pois estavam dentro da viatura. Relatou estar muito assustada.

A testemunha Bruno Eduardo de Paula, policial militar, relatou que foi irradiada, via COPOM, ocorrência de roubo de um veículo Mercedes azul. O crime havia sido praticado nas imediações do Museu do Ipiranga. Disseram que dois indivíduos haviam subtraído o veículo e seguido em direção à Avenida do Estado. Deslocaram-se e, no momento em que avistaram o carro, deram ordem de parada. Os indivíduos aceleraram, a fim de empreender fuga. Acabaram por colidir o veículo na Rua Comandante Taylor. Nessa ocasião, o motorista desembarcou e tentou fugir a pé. Logrou detê-lo em uma passarela, dando voz de prisão. O agente resistiu quando da prisão em flagrante. Seu parceiro havia prendido o outro indivíduo. No interior do veículo, foram localizados celulares, sendo que um era produto de roubo, bem como outros bens. Também foi encontrado um simulacro dentro do veículo. O tempo decorrido entre a irradiação da ocorrência e a prisão dos indivíduos foi de aproximadamente cinco minutos. Um dos agentes negava a prática do delito, dizendo que não era ele que estava no veículo. Relatou que, quando da abordagem, o indivíduo resistia, o que pode ter ocasionado um ferimento. Não se machucou.

A testemunha Júlio César Bella, policial militar, relatou que estavam em patrulhamento, e soube, através do COPOM, de um roubo que havia acabado de ocorrer de uma Mercedes azul, perto da Praça do Monumento. Dois indivíduos armados efetuaram o roubo. O COPOM alertou que o veículo passou por um radar, e começaram a fazer o patrulhamento ao redor quando avistaram o veículo. Foi dada a ordem de parada, e empreenderam fuga. Começaram a acompanhar, até que ele colidiu em outro veículo parado. O motorista, que era o Davi, saiu correndo e o Iago permaneceu dentro do carro. Seu companheiro de equipe foi atrás de Davi. Como estava com o rádio modulando, um pouco para trás, mandou Iago, que estava no banco do passageiro, sair do veículo. Ele estava um pouco exaltado, então foi necessário o

uso da força para algemá-lo. Foi feita a vistoria no carro, e, do lado do passageiro, foi achado um simulacro. Dentro do carro, do lado do motorista, foi achado um celular. Foi feita averiguação, e estava com a foto do Davi, e constava como produto de roubo. Quando já estavam os dois algemados na viatura, começaram a pegar os dados dos dois, até para que levassem ao hospital. Iago disse que não recordava sua data de aniversário, mas que tinha dezessete anos e ia fazer dezoito no próximo mês. A vítima foi para a delegacia. O local da colisão é próximo do local do roubo. Cerca de seis minutos de carro de distância. Os agentes não falaram nada, não deram nenhuma explicação. O celular foi achado depois do depoente prestar depoimento na delegacia. Foi apreendido em um inquérito à parte, realizado pelo delegado. De primeiro, não foi encontrado o celular. Sua equipe prendeu os réus, e tudo foi filmado. O Davi foi violento com seu parceiro. O depoente abordou Iago. Na hora da abordagem, ele não foi violento, mas começou a se debater no chão. Os pertences da vítima estavam espalhados pelo carro. O simulacro da arma de fogo estava no banco da frente. Foi uma abordagem rápida, pois, cerca de dois minutos depois de anunciarem o roubo, já falaram do radar que o carro havia passado. Do momento da notícia até avistar o veículo, foram, no máximo, oito minutos. O local era próximo do roubo. Só falaram que pegaram o carro para ficar andando com ele.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Davi Pereira da Silva negou a prática do roubo. Foi à casa da tia, pegou setecentos reais e um pão. Foi ao terminal que fica perto na sua casa, caminhando no sentido do viaduto, e dois policiais vieram em sua direção. Começou a andar rápido. Estava com celular e fone de ouvido, ouvindo música. O policial deu ordem de parada e ele começou a andar mais rápido. Eles jogaram a moto em cima do interrogado e começaram a gritar mandando ele parar. Subiu a passarela, e começaram a empurrar o réu. O réu caiu no chão e bateu a cabeça, mas continuaram batendo nele. Os policiais falaram que bateram um carro, e ele disse que não bateu carro nenhum, e que estava saindo da casa da tia, com setecentos reais no bolso. Eles acharam o dinheiro no bolso do interrogado. Chegou outra viatura, e colocaram ele dentro da viatura, levando ele até um carro batido. Chegando lá, sua cabeça estava sangrando muito. A vítima chegou e falou que não era ele, na frente dos policiais. Mesmo assim o levaram até a delegacia. Na delegacia, falaram que ele estava sendo acusado de dar um soco em um policial. O celular não estava no carro. Ele estava ouvindo música com o fone de ouvido. Não conhece Iago, nem sabe se mora perto dele. Conheceu ele agora. Já foi processado.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu Iago Domingues Barboza negou a prática do crime. Alegou que, no dia dos fatos, estava trabalhando para sua vizinha. Posteriormente, tomou um banho e saiu para procurar algumas roupas para o seu filho que ainda vai nascer. Quando estava voltando, viu um acidente. Aproximou-se para saber o que estava acontecendo. Tratava-se de uma Mercedes. Um policial o abordou e passou a dizer "perdeu, perdeu". Começou a gritar socorro, alegando que tinha dezessete anos. Foi agredido pelo policial, tendo a agressão resultado em um ferimento. Não conhece Davi. Já foi preso e processado por outro roubo, que alega não ter praticado. Tem irmãos pequenos. Vai ser pai.

Pois bem. Os réus não confessaram a prática do delito e não foram reconhecidos pelas vítimas, contudo, o conjunto probatório é idôneo a fundamentar a condenação, ante a prova oral colhida em juízo.

Os depoimentos das vítimas e dos policiais militares, coesos e harmônicos, comprovam os fatos descritos na denúncia. Demonstrado nos autos que os réus, na data dos fatos, ao notarem que a vítima Fernanda havia estacionado o veículo Mercedes Benz C180FF, placas ECV 3266, na altura do número 31 da Rua Ranulfo Pinheiro Lima, a fim de que a passageira, a vítima Camila Rodriguez Barbosa, desembarcasse, decidiram praticar um roubo contra ambas.

Iago, que empunhava um simulacro de arma de fogo, aproximou-se de Camila pelo lado do passageiro, anunciou o assalto e determinou que ela lhe entregasse seus

pertences, dos quais se apoderou, tratando-se de uma bolsa, uma carteira, documentos pessoais e cartões bancários.

Davi, por sua vez, concomitantemente à ação desenvolvida pelo comparsa, aproximou-se de Fernanda pelo lado do motorista, anunciou o roubo e determinou que ela desembarcasse, apoderando-se do iPhone 8 que se encontrava nas mãos dela. Tão logo as vítimas desembarcaram, Davi assumiu o volante do veículo e Iago o assento do passageiro.

Como os denunciados não sabiam ligar o carro, apontaram o simulacro para Fernanda, determinando que ela lhes ensinasse a colocá-lo em movimento. Uma vez feito isso, os réus evadiram-se no veículo, no interior do qual havia um notebook da marca HP, pertencente a uma das vítimas.

Ocorre que a vítima imediatamente acionou a polícia, via 190, informando as placas do veículo, que passou pelo Projeto Radar. Em menos de dez minutos do roubo, policiais militares, cientes das características do veículo subtraído, avistaram-no na Avenida Mil Oitocentos e Vinte e Dois, quando, então, emitiram sinais sonoros e luminosos de parada, que não foram obedecidos. Após breve perseguição, o veículo ingressou na Rua Comandante Taylor, esquina com a Rua Silva Bueno, quando colidiu com o veículo GM Meriva, placas EGV8A32, estacionado em via pública.

Iago foi abordado no assento traseiro do passageiro, enquanto Davi – que ocupava o assento do motorista – evadiu-se a pé, mas foi alcançado pelo Policial Militar Júlio César Bella. Para não se preso em flagrante, Davi passou a se debater e investir com violência contra o policial, que somente com o emprego de força moderada conseguiu detê-lo. No interior do veículo, os policiais localizaram o simulacro utilizado no roubo e todos os pertences roubados de Fernanda e de Camila.

A abordagem foi quase que imediata, ocorreu em cerca de cinco minutos. Não haveria tempo hábil para os roubadores abandonarem o veículo com todos os bens subtraídos em seu interior e os réus passassem a conduzi-lo. Até mesmo o simulacro de arma de fogo ainda estava em poder deles.

Neste ponto impende consignar que, ao contrário do sustentado pela defesa, o depoimento de policiais é digno de crédito, não havendo nos autos indícios de que estes tenham agido apenas com intuito de mera perseguição. Servidores públicos que são, muito bem sabem das consequências do falso testemunho. Os pretórios não veem os depoimentos dos policiais como inválidos ou parciais de antemão. Não se pode crer que queiram, deliberadamente, incriminar pessoas inocentes.

Neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: “o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Supremo Tribunal Federal – Habeas Corpus 73518-5 – Relator: Ministro Celso de Mello – DJU 18.10.96, p. 39.846).

E mais: " (...) VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que

esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus 73518/SP, Relator: Ministro CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996).

Ainda: "Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório." (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 366258/MG, Relatora: Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJ 11/03/2014).

Não obstante, na hipótese de ocorrência de conduta não ilibada, suspeita ou mesmo parcial por parte dos policiais militares envolvidos no flagrante, caberia à Defesa o peso da prova.

Nesse diapasão: "PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA. ACESSO DA POLÍCIA ÀS MENSAGENS DE TEXTO TRANSMITIDAS POR TELEFONE CELULAR. AUTORIZAÇÃO DOS RÉUS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O acesso da polícia às mensagens de texto transmitidas pelo telefone celular, com a devida autorização dos réus, afasta a ilicitude da prova obtida. 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese. 3. Agravo regimental improvido." (Superior Tribunal de Justiça - AgRg no Habeas Corpus nº 391.080-SC - 2017/0048799-6 - Relator: Ministro NEFI CORDEIRO - j. 01/06/2017).

Neste ponto é de ressaltar-se ser verdade que o onus probandi é da acusação quando denuncia alguém pelo cometimento de um delito. No entanto, a defesa ao afirmar terem os policiais são parciais e suspeitos atraiu para si, como já argumentado algures, o ônus de tal prova.

Além disso, a descrição dos fatos pelos policiais foi realizada em consonância entre si, não havendo nos depoimentos divergências substanciais que pudessem determinar não se tratarem suas afirmações da reprodução da realidade. Comparando-se os depoimentos em juízo com os depoimentos proferidos na fase inquisitiva, verifica-se que apenas os policiais apresentaram em juízo mais detalhes da ocorrência, o que não pode ser considerado como contradição.

De mais a mais, pequenas contradições nos depoimentos testemunhais, que não digam respeito ao cerne da questão, não invalidam os testemunhos; pelo contrário, o reforçam, pois indicam que as testemunhas não estão combinando seus depoimentos. O que merece desconfiança são depoimentos absolutamente semelhantes, tarifados.

Como se vê, firme o entendimento deste Juízo de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

Dito de outra forma, a prova não está lastreada tão somente nas versões dos milicianos. Em poder dos denunciados foram encontrados, como algures já afirmado, o simulacro de arma de fogo e os bens das vítimas.

Ainda que a vítima, F, tenha somente reconhecido o réu número 3 (Iago) e a vítima C não haver reconhecido qualquer dos roubadores, em poder deles foi encontrado o produto do crime, como já repisado em mais de uma oportunidade. Inviável o pleito absolutório se das provas dos autos emerge cristalina a autoria

Passo à análise das demais teses defensivas.

A desclassificação de roubo majorado para receptação apresenta-se impossível, vez que restou caracterizadas as elementares do crime de roubo, notadamente o emprego de grave ameaça e comprovação da subtração de coisa alheia móvel.

De mais a mais, ínfimo o lapso temporal entre o crime de roubo e a captura dos meliantes, restando iverossímil que em tão parco espaço de tempo os roubadores tenham transferido os bens amealhados para receptadores.

Confira-se.

A vítima, F, relatou que: "Acionaram imediatamente a polícia, e souberam cerca de 15 a 20 minutos depois que o carro foi localizado".

A vítima, C, relatou: "Cientificaram-se de que o carro havia sido localizado aproximadamente quinze minutos após o roubo".

A testemunha Bruno Eduardo de Paula relatou: "O tempo decorrido entre a irradiação da ocorrência e a prisão dos indivíduos foi de aproximadamente cinco minutos".

A testemunha Júlio César Bella relatou: "Foi uma abordagem rápida, pois, cerca de dois minutos depois de anunciarem o roubo, já falaram do radar que o carro havia passado. Do momento da notícia até avisar o veículo, foram, no máximo, oito minutos. O local era próximo do roubo".

De forma idêntica inviável a desclassificação de roubo majorado para roubo simples provada de forma segura a anuência dos réus no intento criminoso e a contribuição efetiva e relevante de cada qual para a prática delitiva, em nítida divisão de tarefas, ficando evidenciada a conduta no crime de roubo qualificado.

Rememore-se que Iago foi abordado no assento do passageiro do veículo empalmado e Davi, ainda que tenha tentado evadir-se sem sucesso, deixou dentro do automotor um aparelho de telefonia celular (produto de roubo distinto), com sua fotografia.

Passo a dosar a pena.

No que concerne ao réu Davi, na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, deve a pena base ser fixada em patamar acima do mínimo legal, pois o veículo foi colidido na fuga da polícia, gerando alto prejuízo ao proprietário e à seguradora. Fixo a pena base do delito de roubo em quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa. Fixo a pena base do delito de resistência no mínimo legal, dois meses de detenção.

O réu é reincidente, tendo sido condenado pela 17ª Vara Criminal da Capital nos autos de nº 1505911-50.2019.8.26.0228, conforme certidão de fls. 154. Por tal razão, ambas as penas serão agravadas em 1/6. Ausentes outras circunstâncias agravantes e atenuantes.

O roubo foi praticado em concurso de agentes, de forma que a pena será majorada em 1/3. Ausentes outras causas de aumento e diminuição.

Deve, ainda, ser reconhecido o concurso formal entre os roubos. Dessa forma, sendo dois os patrimônios violados, a pena de um dos roubos será aumentada em 1/6, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal. Ausentes outras causas de aumento e diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu Davi Pereira da Silva, em definitivo, em oito anos,

cinco meses e dezoito dias de reclusão e pagamento de dezoito dias-multa pelos roubos e dois meses e dez dias de detenção pela resistência.

Levando-se em consideração a reincidência e o montante da pena, fixo o regime fechado para inicial cumprimento da pena de reclusão e semiaberto para inicial cumprimento da pena de detenção.

No que tange ao réu Iago, na análise das chamadas "circunstâncias judiciais", previstas no artigo 59 do Código Penal, considerando a culpabilidade do réu, as circunstâncias e consequências do delito, deve a pena base ser fixada em patamar acima do mínimo legal, pois o veículo foi colidido na fuga da polícia, gerando alto prejuízo ao proprietário e à seguradora. Fixo a pena base do delito de roubo em quatro anos e oito meses de reclusão e pagamento de onze dias-multa.

O réu é menor de 21 anos, pelo que a pena base retornará ao mínimo legal. Ausentes outras circunstâncias agravantes e atenuantes.

O roubo foi praticado em concurso de agentes, de forma que a pena será majorada em 1/3.

Deve, ainda, ser reconhecido o concurso formal entre os roubos. Dessa forma, sendo dois os patrimônios violados, a pena de um dos roubos será aumentada em 1/6, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal. Ausentes outras causas de aumento e diminuição.

Assim sendo, fixo a pena do réu Iago Domingues Barboza, em definitivo, em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e pagamento de quinze dias-multa.

Levando-se em consideração o montante da pena, os elementos que fundamentaram a majoração da pena base e o tipo de delito, que envolve violência contra a pessoa, sendo dos crimes que mais desassossego traz para a sociedade paulistana, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado. O Poder Judiciário deve responder com maior rigor aos crimes que representam maior periculosidade, de forma que seus agentes devem receber punição mais severa.

O dia-multa, em face da condição financeira dos réus, será calculado no valor unitário mínimo. Deverá ser atualizado, nos termos do parágrafo 2º do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para declarar o réu Iago Domingues Barboza como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 70, caput, do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinze dias-multa. Ainda, declaro o réu Davi Pereira da Silva como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, por duas vezes, c.c. artigo 70, caput, e artigo 329, caput, c.c. artigo 69, caput, todos do Código Penal, razão pela qual o condeno ao cumprimento de pena privativa de liberdade de oito anos, cinco meses e dezoito dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de dezoito dias-multa e dois meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Os réus não poderão recorrer em liberdade, pois estão mantidos os pressupostos de sua custódia cautelar, reforçados agora por esta condenação. Recomendem-nos à prisão no cárcere em que se encontram.

Indefiro a pretensão da Defesa quando postula justiça gratuita, na medida em que não me conformo com a singela alegação de pobreza, no bojo de petição, como forma de evidenciar a hipossuficiência econômica alegada, sem demonstração disso, sequer palidamente.

Aliado, o acima explanado, ao fato de o acionado ter se valido de advogado particular (o que é indicativo de capacidade econômica, na medida em que é vedado aos profissionais da advocacia cobrarem honorários em valor inferior à Tabela da OAB/SP).

Com o trânsito em julgado, autorizo a destruição do simulacro apreendido. Expeça-se ofício à autoridade policial.

Custas na forma da lei.

Transitada em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de junho de 2022.

Érica Aparecida Ribeiro Lopes e Navarro Rodrigues

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA